

「대학설립·운영규정」 하위법령 제·개정 계획(안)

<'23.10., 대학경영지원과 >

보고취지

- ◆ 「대학설립·운영규정」 개정 등에 따른 후속조치로 「대학설립·운영규정」과 관련한 하위법령 4개를 제·개정 하고자 함.
 - ▶ (개정 3건) ① 대학설립운영규정 시행규칙 ② 사립대학 통폐합 기준에 관한 고시 ③ 국외분교 설립 심의 기준 등에 관한 고시
 - ▶ (제정 1건) 학교법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분 기준 고시

□ 추진 배경

- 4대 요건 완화 등을 골자로 하는 「대학설립·운영규정」 개정안 시행('23.9.19)
 - 「대학설립·운영규정」 개정에 따른 후속조치로 대학 통·폐합 관련 규제 완화 및 운영 자율성 보장 등을 위해 관계 법령 재정비 필요
- ⇒ 대학의 담대한 혁신을 지원하고 자율적 교육·연구 활동이 가능하도록 「대학설립·운영규정」 하위법령 제·개정 추진

□ 추진 경과

- 「대학설립·운영규정」 개정안 대학규제개혁협의회 안건 상정 및 의결('22.12.14)
 - ※ 대학 운영 시 4대 요건 및 위치변경 규제 완화, 캠퍼스 간 정원이동 활성화 등
- 「대학설립·운영규정」 추가 일부개정 추진('23.3.10~)
 - ※ 대학 통폐합 대상 확대(전공대학, 비수도권 사이버대학), 다수학교 운영 법인의 분리 허용 등
- 「대학설립·운영규정」 개정안 국무회의 상정 및 시행('23.9.19~)
- 「대학설립·운영규정 시행규칙」 및 「사립대학 통폐합 기준 고시」 개정 등을 위한 정책연구*(~'23.11.30)

* 「대학설립·운영규정」 개정사항 하위법령 반영 및 대학 자진폐교·통폐합 매뉴얼 마련 등

□ 주요 제 · 개정 내용

법령	기존	개편
대학설립 운영규정 시행규칙	대학 위치변경인가 시 교지확보 필요	대학 위치변경 인가 시 <u>교지확보요건 삭제</u>
	조문 신설	대학 <u>등록금 및 수강료 정의 규정 마련</u>
	조문 신설	400명 이하 위치변경 시 <u>학생정원 환산 방법 규정</u>
	조문 신설	<u>임대 가능 교사시설 기준</u> 마련.
사립대학 통폐합 고시	대학 간 통폐합 시 교지확보율 충족 필요	<u>조문 삭제</u>
국외분교 설립 기준 고시	교육부장관 컨설팅 시 자료제출 · 실태조사 가능	<u>조문 삭제</u>
법인 분리 수익용기본재산 배분 고시	고시 제정	법인 분리 시 수익용 기본재산을 <u>고등학교 이하 각급 학교에 우선 배분하고, 대학은 재학생 비율별로 배분</u>

□ 법령별 제·개정 사항

[1] ^(개정) 대학설립·운영규정 시행규칙

대학설립운영규정 개정 사항

대학 운영 시 4대요건 충족 필요



대학 운영 시 교지요건 충족 불필요

- 대학 위치변경인가 신청 조건에서 교지확보 요건 삭제

현행	개정
제7조(대학의 위치변경인가 신청) 대학을 설립·경영하는 자는 「고등교육법 시행령」 제2조제5항에 따른 대학의 위치변경인가를 신청하고자 하는 경우에는 영 제2조의7 및 제4조 및 제5조에 따른 <u>교사와 교지를 갖추어야</u> 한다. 이 경우 <u>교사와 교지</u> 를 갖추기 전에 대학의 위치변경계획서를 교육부장관에게 제출하여야 한다.	제7조(대학의 위치변경인가 신청) 대학을 설립·경영하는 자는 「고등교육법 시행령」 제2조제5항에 따른 대학의 위치변경인가를 신청하고자 하는 경우에는 영 제2조의7과 제9조제3항에 따른 <u>교사를 갖추어야</u> 한다. 이 경우 <u>교사</u> 를 갖추기 전에 대학의 위치변경계획서를 교육부장관에게 제출하여야 한다.

대학설립운영규정 개정 사항

연간 학교회계 운영수익 총액만큼 수익용기본재산 확보 필요



연간 등록금·수강료 수입액만큼 수익용기본재산 확보 필요

- 연간 등록금 및 수강료 수입액에 대한 정의규정 신설 및 기준시기 명시

현행	개정
제10조(연간 학교회계 운영수익총액) <u><신 설></u>	제10조(연간 학교회계 운영수익총액) ② 영 제7조제1항에 따른 연간 학교회계 운영수익 총액 중 학생의 <u>등록금 및 수강료 수입</u> 은 「사학 기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 별표 3에 따른 <u>운영수익과목 중 등록금 및 수강료 수입 과목</u> 에 따른다.
② 영 제7조제1항에 따른 연간 학교회계 운영수익 총액은 해당 학년도의 직전 학년도에 발생한 학교회계 운영수익의 총액을 말한다.	③ 영 제7조제1항에 따른 연간 학교회계 운영수익총액, <u>학생의 등록금 및 수강료 수입은 학교회계를 기준으로</u> 한다.

대학설립운영규정 개정 사항

대학 일부 위치변경 시
학생정원이 400명 미만인 경우
400명을 대상으로 면적 선정

⇒

대학 **전부 또는 일부** 위치변경 시
학생정원이 400명 미만인 경우
400명을 대상으로 면적 선정

- 대학 위치변경 시 **400명 이하 학생정원 환산 방법**에 대해 규정
※ 시행령 개정과 무관하게 400명 이하 학생정원 환산방법 관련 시행규칙이 공백인 상황

현행	개정
제8조(계열별 학생정원의 환산방법)	제8조(계열별 학생정원의 환산방법)
<u><신 설></u>	③ 영 제9조제3항의 규정에 의하여 400명 미만인 <u>총정원을 400명으로 보는 경우에 있어 계열별로 학생정원을 환산하는 방법</u>은 다음과 같다. $\text{계열별 환산정원} = (400\text{명} - \text{총정원}) \times \frac{\text{계열별 학생정원}}{\text{총정원}} + \text{계열별 학생정원}$

대학설립운영규정 개정 사항

대학 교사 임대 불가능

⇒

초과 교사 중 **유휴교사 임대 가능**

- 초과 교사 중 임대 가능한 교사 시설에 대한 기준 신설

현행	개정
<u><신 설></u>	제14조(교사의 임대) 영 제9조제2항제2호에 따라 <u>학교에 설치할 수 있는 시설</u>은 「도시계획시설규칙」 제90조제1항에 따른 <u>편익시설로 한다.</u> ※ 「도시계획시설규칙」 제90조제1항 학교(대학)에는 다음 각 호의 <u>편익시설</u>을 설치할 수 있다. 1. 제1종 근린생활시설 소매점, 음식점, 이용원, (한)의원 등 2. 제2종 근린생활시설 극장, 서점, 사진관, 직업훈련소, 테니스장 등 3. 운동시설(골프장 및 골프연습장은 제외) 탁구장, 볼링장, 실내낚시터 등

[2] ^[개정]사립대학 통폐합 기준에 관한 고시

대학설립운영규정 개정 사항	
대학 운영 시 4대요건 충족 필요	⇒ 대학 운영 시 교지요건 충족 불필요

- 대학 통폐합 시 교지가 분리된 경우 교지 확보율 평가 기준 삭제

현행	개정
제3조(교지·교사의 확보율 기준) ④ 교지가 분리된 경우 <u>교지·교사의 확보율</u> 은 교지별로 통·폐합 기준을 충족하여야 하며, 통합 후 존치하는 대학을 기준으로 개선 여부를 판단한다.	제3조(교사의 확보율 기준) ④ 교지가 분리된 경우 <u>교사의 확보율</u> 은 교지별로 통·폐합 기준을 충족하여야 하며, 통합 후 존치하는 대학을 기준으로 개선 여부를 판단한다.

[3] ^[개정]국외분교 설립 심의 기준 등에 관한 고시

법제처 법령정비 요청사항
국외분교 설립 컨설팅 시 교육부 장관의 자료제출 요구는 상위법령의 위임 없이 행하는 과도한 규제이므로 고시 개정 필요

- 법제처 요청사항 반영 및 국외분교 관련 대학 자율성 강화를 위해 교육부장관의 컨설팅 및 자료제출 요구 관련 조문 삭제

현행	개정
제11조(컨설팅 등) ① 교육부장관은 대학이 대학설립운영규정 제4조제1항에 따른 국외 교사시설을 취득 할 경우 컨설팅을 할 수 있고 성과를 관리하기 위하여 대학의 장에게 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있으며 필요한 경우 현장을 방문할 수 있다. ② 교육부장관은 제1항의 컨설팅 및 성과관리를 한국사학진흥재단에 위탁할 수 있다	< 삭 제 >

[4] ^[제정] 학교법인 분리에 따른 수익용기본재산 배분 기준 고시

대학설립운영규정 개정 사항	
법인 분리 시 각 학교법인별 수익용기본재산 확보 필요	⇒ 수익용기본재산 추가 확보 없이도 재산 배분 형태로 법인 분리 가능

- 학교법인 분리 시 수익용기본재산을 의무교육 학교급(초등·중학교)을 운영하는 학교법인에 우선적으로 배분

제2조(수익용기본재산 배분 원칙)

- ① 교육기본법 제8조 등 국민의 교육기본권 보호를 위해 의무교육을 하는 학교의 경영에 필요한 수익용기본재산에 우선 배분한다.

- 대학 법인과 고등학교 이하 각급 학교(초·중·고)를 운영하는 법인으로 분리 시 고등학교 이하 학교급을 운영하는 법인에 우선 배분

제2조(수익용기본재산 배분 원칙)

- ② 고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정에 따른 학교와 고등교육법에 따른 학교의 경영권을 학교법인 설립을 통해 분리하는 경우에는 고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정에 따른 학교의 경영에 필요한 수익용기본재산에 우선 배분하여야 한다.

제3조(수익용기본재산 배분 기준)

- ① 2개 이상의 학교를 운영하는 학교법인이 학교법인을 설립하여 해당 학교 중 일부 학교를 새로 설립한 학교법인에 두는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 배분한다.
2. 1개의 고등학교 이하 각급 학교(이하 “고등학교 이하 각급 학교”라 한다)와 1개의 대학을 운영하던 학교법인: 같은 영 제13조에 따라 산출한 가액의 수익용기본재산을 고등학교 이하 각급 학교를 운영할 학교법인에 배분하고, 나머지 수익용기본재산은 대학을 운영할 학교법인에 배분한다.
4. 2개 이상의 고등학교 이하 각급 학교와 1개의 대학을 운영하던 학교법인을 분리할 경우 고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정 제13조에 따라 산출한 가액의 수익용기본재산을 각각의 고등학교 이하 각급 학교를 운영하는 학교법인에 우선 배분하고, 나머지 수익용기본재산은 대학을 운영할 학교법인에 배분한다.

- 2개 이상의 대학만을 운영하는 학교 법인의 분리 시, 수익용기본재산을 학교 별 재학생 수에 따라 배분

제3조(수익용기본재산 배분 기준)

- ① 2개 이상의 학교를 운영하는 학교법인이 학교법인을 설립하여 해당 학교 중 일부 학교를 새로 설립한 학교법인에 두는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 배분한다.
 1. 2개 이상의 대학만을 운영하던 학교법인: 각각의 대학의 재학생 수의 비율에 따라 각각의 학교법인에 배분한다.

- 다수의 대학과 고등학교 이하 각급학교를 운영하는 학교 법인의 분리 시, 수익용기본재산을 고등학교 이하 각급학교를 운영하는 법인에 우선 배분하고, 잔여 재산을 대학별 재학생 수에 따라 배분

제3조(수익용기본재산 배분 기준)

- ① 2개 이상의 학교를 운영하는 학교법인이 학교법인을 설립하여 해당 학교 중 일부 학교를 새로 설립한 학교법인에 두는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 배분한다.
 5. 2개 이상의 고등학교 이하 각급 학교와 2개 이상의 대학을 운영하던 학교법인을 분리할 경우 고등학교 이하 각급학교를 운영하는 학교법인에 우선 배분하고, 나머지 수익용기본재산은 대학을 운영하는 학교법인에 재학생 비율별로 배분한다.

□ **향후 추진 계획**

- 「대학설립·운영규정」 하위 법령 입법예고 ('23.10월~)
- 「대학설립·운영규정」 하위 법령 제·개정안 시행 ('23.11월~)